

מסורת הש"ס

א (לעיל ב:ג, ב) קדושן מת. ב"ק פט. ב"מ ב ב"ז קמז: (ג) ב"ק מז: (ד) גני מוסף לקמן כג. ד"ה אי פקח], (ס) ינימות קיג. גיטין מטז: (ו) ש"ע ל"ל, (ז) ינימות קי"ג, (ח) ב"ב צ"ב קלג: (י) גיטין נט.], (יג) וּמִנְחָל שְׁמֵרוּתָם הִרְבֵּה וּמִנְחָל רִאשִׁים מֵהָא דְאִמְרִי בִפ"ד קדושין כ"י שֵׁטְטֵךְ לִשְׁלֹם לֵה וּמִיָּה לֹא נִמְשָׁע לְשִׁצְיָא לְשׁוֹן כ"י כ"ה הִרְבֵּה צִשְׁטֵר כ"י הִסְיָן וְכֵן גַּי הִיט', (ל) ג"י כ"י, (מ) גוֹעִיעַ מוֹס' ב"ק ט. ד"ה רב הוּא וְעוֹד שֶׁס' ב"ק מו: ד"ה ה"ג וּמוֹס' ב"ב כג: ד"ה א' לילכא', (נ) ג"י כ"י, (ס) מְדַלְתָּא מוֹלֵן קי"ג.

גליון הש"ס

רש"י ד"ה פריעת בע"ה וכו' ולא שילף צדק. ב"מ ד' מט ע"א ועי' ועי'ק:

מוסף רש"י

הובא בסוף החסכת.

תוספות רי"ד

הפחות והלכך לא מצי' למחול זכותו של בעל ולא משום טעמא דקדושטא קאמר כדפריש. וכל טעם הדבר הוא מפני שאין המנהג כיוון ולא קנאו הלוקח ק"ג כדפריש מיהו כ"ז שפחות יוכל הלוקח לגבות ממנו ולא מצי' למימר לאו רבא ד"א שלא יהא אלא כאדרכתא ייב"י ניהלי' דמצי' למיתבעי אבל אי קנאו ק"ג שלא יוכל המוכר למחול (ובא) נאם באן הלוקח על הלוה וא"ל פריעתו למחלו וטטר פרוט מכר כל דין הוא שיכופ' הלוקח את המלוה שישבע לו שלא פרעו כדיון כל שטרות וטעין לזה פרע הוא דמישתבע מלוה ושקיל לוקח והי"נ משתבע מלוה ושקיל. ואי לא בעי מלוה לאשתבע ל"י.

ישלם דמים ללוקח משום הואי מקיט' בודאי אי מת מלוה לא מצי' למימר לזה פרעו הוא דרשבעו וזו אינה אלא להפיס דעוהו של הלוה. וכיון שהמלוה אינו בחיים מי ישבע לו. ואי אמר לזה ישבעו לי בני מלוה וטענת הירושקן שלא פקדני אבא ששטר זה פרעו הוא הדין עמו והלוקח הולך וכופה אותו. ואם המלוה הולך למימר איך הלוה יכול לדחות את הלוקח בעבור שביעה זו שלא נתקנה אלא להפיס דעת הלוקח וכיון שאין פה מי שישבע לו גובה הלוקח בלא שביעה. וי"ל שאם נתנו המלוה במתנה לחבירו וטעון הלוה פרעו הוא אע"פ שהמלוה מאמת דבריו אין שומעין לו אלא אמרי' קנוניא עשו שניהם ואומרם ללוה פרע למקלח המתנה שהשטר מסור בידו ואם פריעת המלוה לך ודן עמו שיחזור לך מותרין אבל אין הדבר כן דמינה דאי בעי מצי' (א"ל) מחול לי כדאמנא מצי' נמי למימר פריעה הוא ולבטליה והכא דאמרי' הכא מפני שידו כיה לאו למימרא דהל' כאביי דאי הוה מוטריכין לטעמא דידו עדיפא מידה הוה אמרה ל"י כרבא אלא תסגי לן דידו כידה דכיון שיש לו זכות בנכסים במנה אין יכול למחול וזלותר (והרב פוסק הלכה כאביי) קריבתי' דר"נ ובינתה כתובתה בטובת הנאה. פי' בדמים מועטים שקנאה בספק שאם תמות היא יירשעה בעלה ואם תתאלמן או תתגרש יזכה הלוקח בכתובה איגרשא שכיבא אתו לקוחות קתבעו לברתה.

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

סוּיָל וּסִיחְלָה כו'. דלמרין אפי' יורש מוחל ואמה של זו מכרה לן שטר חוב שהיה לה על בעלה: **עשינו עצמינו.** כקרוז של בעל דין או אוהבו הבא אלל דיינין ועורכו בראיות אחר זכות אוהבו או קרוזו כך למדתי ענה לזו להפסיד שכנגדה: **מעיקרא.** כשאלמר כן: **לנפוק.**

כשנתחרט: **אדם חשוב שאני.** לפי שלמדוין הימנו יש שיעשו חף שלא לקרוצים: **ואי פקח הוא.** הלוקח: **מקרקש ליה וזוי.** ללוה ושוכרו בהן לכמוז לו שט"ח צשמו קודם שיעשו קנוניא בין שניהם: **מאן דדאין דינא דגרמי.** הממייצ את הגורם הפסד לחצירו: **מגבי ציה.** צהאי שטרא מן המוחלו: **דמי שטרא מענלי.** כל הכוז שכתבו: **ומאן דלא דאין כו'.** פלוגתמיהו צבצא קמא צפרק צתרא (דף קטז:) ורבי מאיר אית ליה דינא דגרמי דמתניא (שם דף ק:) נתייאש הימנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב בצאחיותו גבי כלאים וקיי"ל כוותיה: **מגבי ציה דמי ניירא צעלמא.** כלומר אומר שלל מכר לו אלא הנייר והרי הוא צידך: **נפיהו פרסו לרב אשי.** שצא הדין לפני רב אשי וסביצו והקיפו בראיות ואגבי מדינא דגרמי: **כי כשורא לללמ.** כלומר גיצוי גמור. כל ההפסד דקדק צו כשאר ידקדק הלוקח קורה ללור בה צורות שלוקח ישרה וחלקה: **האי כי דיניס.** זה הלוה מעות וזו סמכה על שיעצוד הקרקע והיא לא נתנה כלום ואם צשציל נכסי לאן צרול הנישומין צכמוצה הוא וזה בהן מיד וזו ילרפתן על הכמוצה על שיעצוד הקרקע: **ואם חויל אלא לחד.** אין בה אלא כדי לחדד מהן: **לצעל חוז יחצין.** שלל נתעול דלת: **יוסר משהאיש רוצה כו'.** ולא חיישין **יוסר משהאיש רוצה** גובה: **ודאי דאמריסו כו'.** לשון שאלה הוא. אמת הוא שמשמעי שאתם אומרים דבר זה של תמה דמטריחין ליה ללוה למכרה והלא המלוה עיקר סמך שלו על הקרקע: **תולה מעותיו צעוד כוכבים הו.** מעות היה לו לפרוע ואומר של **עוצד כוכבים הס: לדידך דאמרס כו'.** במסכת ערכין צפ' שזם היתומין (דף כג.) **פריעם צע"מ מלוה.** מלוה עליו לפרוע חובו ולאמת דצריז דכתבי וויקרא יט] הין דקס שיהא הן שלך דקס ^וולאו שלך דקס (צבא מניעא דף מט:). **צמה צדריס אמוריס.** דלוקא ארצנים (עי' פי' רש"י בחולין קלג: עוד שם קי' ד"ה כפתוהו):

מכין

אשה משום חינא ומורי ה"ר יחיאל השיב למורי הרב צסר ר"י דאפילו לאחר מיתה יהצין לצעל חוז קרקע או אפילו מטלטלין אחר תקנת גאונים שתקנו דאשה ובעל חוז גוצין מטלטלין ולעיל דיהצין לכמוצת אשה היינו משום דכיון דאין דינו של בעל חוז לגבות ואי הוה יחיצ לרו נפקד ליתומים לא מצי נקיט לזה צדינא עדיפא כתובת אשה משום חינא ואפילו קדים זמן הכמוצה לזמן השטר כיון שלל תיקנו שתטרוף מן הלקוחות ולא חל שיעצוד כמוצה עלייהו כלל והוי כאילו זמנן שזו והכי אמר צפרק מי שמת (צ"ד דף קטז.) דאיקני קנה ומכר את"ל לא משתעבד הא לא משתעבד ואת"ל משתעבד לזה ולזה ואחר כך קנה ומכר מהו לקמא משתעבד או לצתרא ^ולמשמע דאי לא משתעבד ליכא לספוקי כלל הי גציא צירשא כיון דלא משתעבד לגבות מלקוחות ומכז וכן עמא דבר כר"י וכן ר"ז אלפס ורמב"ם. ורבי יצחק צר אצרהס נראה לו כר"ם. ואמת כי נראה דברי ר"ת]: **ההוא תולה מעותיו בעיבור בובבים הוה.** אין לפרש כשאלמר לו זיל את וצין הוה תולה מעותיו צעוד כוכבים דא"כ כהוגן עשו לו אלא תחילה כשתצעו היה הולך ותולה מעותיו וצשעת הגציה

צבר לא היה לו ואפ"ה הוסיקו למכור: **אמר לא ניהא א"י מיעיבד מצוה מאי.** הא פשיטא ליה דכופין דהא עיקר מילתיה צערכין (דף כג. ושם) אהא דאין נוקקין לנכסי יתומין וקאלמר משום דפריעת צע"מ מלוה והי לאו צני מיעצד מלוה נינהו מכלל דלנכסי יתומים גדולים נוקקין אלא ה"ק לא ניהא ליה למעצד מלוה מאי והלא פשיטא דכופין ומה שייך לקרומו מלוה אמר ליה תניתיה דהיכא דאיכא מלוה כופין אי נמי י"ל דצעה מיניה אם כופין אם לאו אע"ג דפשיטא דלנכסי יתומין גדולים נוקקין הג"מ היכא דלא אמרו לא ניהא לן למעצד מלוה אצל היכא דאמרו מאי אמר ליה תניתיה כו' וי"מ דאתולה מעותיו צעוד כוכבים קאי דצשלמא לרב הונא צריה דרב יהושע דלמר טעמא דאין נוקקין משום צררי אצל חיובא איכא אנכסי והואיל והדין שיתן מעות השיעצוד נמי הוי על המעות אע"ג דאיכא קרקעות וכ"ש כי ליכא אלא לדידך דאמרת מלוה ואע"ג דאית להו נכסי ליתמי לא נחתין עלייהו דלא רמיא דלעיהו שיעצודא אלא צתמוקס דאיכא מלוה אמרת נמי שהשיעצוד לא יהא על המעות ולא דמי לגזון שהשיעצוד על כל נכסיו דהתם צאיסורא אתא לדידה וצדין אישתעבד לגמרי אצל הכא לא: **פרייעת בע"ה מצוה.** צדאיכא אחריות נכסים איירי דעלה איתמר מילתיה דרב פפא צערכין (ג"ז שם) ואפ"ה אין נפרעין מנכסי יתומים קטנים דלאו צני מיעצד מלוה נינהו אצל מנכסי יתומין גדולים נפרעין אצל צדליכא אחריות נכסים מלוה על היתומין ואין כופין צדמוכס צפ' מי שהיה נשוי (לקמן אג:) גצי ההוא דצשק קטנינא דארעא וטעמא משום דהוי מלוה כיצוד מלוה שמתן שכרה צצלידה] דאין צ"ד שלמטה מוזהרין עליה והא דלמר בהגזול עזיס (צ"ק צד:) הניח לן אציהן פרה וטלית וכל דבר המסויים חייצין להחזיר מפני כצוד אציהן התם אם לא יהיו מחזירין איכא קלון אציהן הלכך חייצין לשלם אצל משום כצוד לחודיה לא וצקונט' פי' לקמן גצי קטנינא דהואיל וליכא מלוה אלא מדרבנן לא כייפינן להו ואין נראה דאשכחן דכופין צמלוה דרבען כגון מלוה לקיים צצרי המת דלמרר' צהשולא (גיטין מ.) דכופין את היושבים:

פ. הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

תייזיל ותיחלח לכתובתה דאמה לאגבי אביה. קשה לרצינו יתחק דמה הרווחה הא למרינן צסמוך מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ציה דמי שטרא מענליא ורב נחמן גופיה דאין דינא דגרמי בהגזול צתרא (צ"ק קטז:.) גצי ההוא גצרא דלחוויו אכריא דחיטי ויש מפרשים דקטנה היתה כמו י"ה פשטויות מתנתן

מתנה ולא מחייצא מדיני דגרמי ולרצינו יתחק נראה מתוך כך דלא מייחיצא מדינא דגרמי אלא דמים שנתנו לה על כתובתה ולא כל הכמוצה וי ונמנא שמרוותם הרבה ומיהו לא נתייצב לרשצ"א לשון מגבי ציה דמי שטרא מענליא דמשמע דחייצ לשלם כל הכמוז צשטר ומציא ראיא מהא דלמרין צפ"צ דקידושין (דף מז:) התקדשי לי צשטר חוז או שהיה לו מלוה ציד אחרים והרשה עליהם ר"מ אומר מקודשת ומכ"א אינה מקודשת ומסיק דצדשמואל קא מייפלגי דלמר המוכר שטר חוז לחצירו וחזר ומחלו מחול מר אית ליה ולהכי אינה מקודשת דלא סמכה דעמה הואיל ויכול למחול ואם היה חייצ לשלם כל הכמוז צשטר אמאי לא סמכה דעמה ה' אינו רשאי למחול שיטכך לשלם לה ו]והשתא לא תיקשה הילך שהיאה רב נחמן ענה להפסיד ממון אחרים צשציל קורה שהרי לא היה מפסידן לגמרי שהיו מחזירין להם מעות שנתנו מ"מ קצת יש לגמסן]: **לבעול חוב מסלקינן א"י בוזוי.** אומר רצינו מס דג' דיין חלוקיס למלוה ולנימך ולשכיר לצעל חוז אית ליה חזי לא מצי לסלוקי צצארעא כדלמרמיה כחא ונימך אפילו אית ליה חזי ממילא לא ליה צצארעא וצשכיר אפי' לית ליה חזי אמרי' ליה זיל טרס וצצין ואייתי חזי דנתן צפרק הצית והעליה (צ"מ קית.) היה עושה עמו צצתן וצקש ואמר טול מה שעשית צשכרך אין שומעין לו ומשמע התם אפילו דלית ליה חזוי':

לאשה לא יחבין לה מ"מ ויתר משהאיש רוצה ליישא אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין

לכמוצת אשה ותירך רצינו מס דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית ליה ונפלי נכסי קמי ימימי עדיפא כתובת אשה רוצה ליינשא. וא"ת דלמרין לעיל (דף פד.) לכמוצת אשה משום חינא ואפי' ר' צנימין לא פליגי אלא כשהצע"מ הוא כושל אצל שניהם שוין מודה דיהצין לצע"מ משום דהכא יהצין לצע"מ משום דאיכא טעמא דנעילת דלת וצאשה לא שייך נעילת דלת כדלמרין יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה ליינשא אצל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדלמרין בהזקקין (גיטין כ.) דלא מסיק אדעת